

■ 경찰 수사사건 심의 등에 관한 규칙 [별표 1]

수사심의신청사건 처리기준(제3조 관련)

당해사건 처리상황	구 분	처 리 기 준
당해사건에 대한 경찰 <u>입건 전</u> <u>조사·수사</u> 가 진행중인 경우	심의신청 내용이 편파수사 등 수사공정성에 대한 이견인 경우	수사심의계는 당해사건을 인계받아 병합수사하거나, 수사관 교체 등을 지시할 수 있음
	심의신청 내용이 수사관 등에 대한 기피신청이거나, 수사절차에 대한 이견인 경우	수사심의계는 직접 보완수사하거나 수사관 교체, 보완수사 등을 지시할 수 있음
	심의신청 내용이 수사지연과 관련된 경우	수사심의계는 심의신청사건을 직접 조사하거나, 기일을 정하여 신속히 <u>입건 전 조사·수사</u> 후 결과보고하도록 지시할 수 있음
당해사건에 대한 경찰의 결정이 있는 경우	결정이 변경될 수 있는 새로운 증거 또는 사실관계의 변경이 있는 경우	수사심의계는 직접 재수사 후 처리하거나, 당해사건 수사관서에 재수사를 지시할 수 있음
	새로운 증거 또는 사실관계의 변경이 없는 경우	경찰 단계의 이의신청, 이의제기 등 불복 절차 혹은 검찰 단계의 항고·재항고, 재정신청 등 다른 불복 절차를 안내하고 조사는 지양함